

Nr. 272 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Dritten Gesetzes über einige Maßnahmen auf dem Gebiete des Kapitalverkehrs. 5. Dezember 1935*R 43 II/239, Bl. 146–147 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Die langfristige Verschuldung der vergangenen Wirtschaftsepoche steht unter der Kündigungssperre, die mit der Zinssenkung der Notverordnung vom 8. Dezember 1931² eingeführt worden ist, und unter einer gesetzlichen Stundung, die auf die Notverordnung vom 11. November 1932³ zurückgeht. Die beiden Kapitalverkehrsgesetze vom 20. Dezember 1933⁴ und 20. Dezember 1934⁵ haben diese Moratorien kurzfristig verlängert. Nach der gegenwärtigen Gesetzeslage würde die Kündigungssperre am 31. Dezember 1935, die gesetzliche Stundung am 1. Juli 1936 ablaufen.

Der Gesetzentwurf geht davon aus, daß die Zeit gekommen ist, einen allmählichen Abbau der Moratorien in die Wege zu leiten. In dieser Richtung hatte schon das erste Kapitalverkehrsgesetz vom 20. Dezember 1933 einen Schritt getan, indem es dem Gläubiger die Möglichkeit eröffnete, sich durch richterliche Entscheidung von der Stillhalteverpflichtung freistellen zu lassen. Während es aber bisher Sache des Gläubigers ist, nachzuweisen, daß seine wirtschaftliche Lage die Freistellung von der Stillhaltepflicht rechtfertigt, soll es künftig Sache des Schuldners sein, nachzuweisen, daß er beim Einsatz aller Kräfte nicht in der Lage ist, das Kapital zurückzuzahlen⁶. Mit dieser Maßgabe sollen die Moratorien um drei Jahre verlängert werden⁷.

¹ Vorlage des RJuM; auch überliefert in: R 22/321, Bl. 63 f.; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30715. Begründung abgedruckt in: DJ 1935, S. 1852 f. Zur Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 61 und 62. Aufgrund einer Eingabe des Reichsverbands Dt. Neuhaus- und Eigenheim-Besitzer an den RJuM vom 24. 9. 35, in welcher die Notwendigkeit einer weiteren Verlängerung des Kündigungsschutzes für Hypotheken betont war (R 22/321, Bl. 11 f.), hatte das RJuM die beteiligten Ressorts (RWiM, RFM, REM, RAM und RBkDir.) zu einer Besprechung am 15. 11. 35 eingeladen; ebd. Bl. 13 f. Dort lehnte indes der Vertreter des RWiM eine Inanspruchnahme des Kapitalmarkts zu Umschuldungszwecken strikt ab. Daraufhin vertraten die übrigen Ressorts übereinstimmend die Auffassung, daß eine völlige Beseitigung des Moratoriumsschutzes zwar unmöglich, jedoch eine weitgehende Auflockerung der Moratorien zur Stärkung der Kreditbereitschaft dringend erwünscht sei; ebd. Bl. 21 f. Der am 27. 11. 35 übersandte erste Entwurf des 3. KapitalverkehrsG wurde in einer weiteren Ressortbesprechung vom 29. 11. mit wenigen Revisionen als KabVorl. akzeptiert; ebd. Bl. 30–33, 40–45.

² 4. NotVO zur Sicherung der Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens vom 8. 12. 31, T. 1 Kap. III (RGBl. I S. 699, 703); vgl. ARW, Kab. Brüning I/II, Bd. III Nr. 594.

³ NotVO über die Fälligkeit von Hypotheken und Grundschulden vom 11. 11. 32 (RGBl. I S. 525); s. ARW, Kab. Papen, Nr. 199 P. 3.

⁴ Gesetz über einige Maßnahmen auf dem Gebiete des Kapitalverkehrs vom 20. 12. 33 (RGBl. I S. 1092); s. ARH I/2, Nr. 274 P. 5.

⁵ Zweites Gesetz über einige Maßnahmen auf dem Gebiete des Kapitalverkehrs vom 20. 12. 34 (RGBl. I S. 1255); s. Dok. Nr. 64 P. 16.

⁶ In der Ressortbesprechung vom 15. 11. 35 (o. Anm. 1) hatte insbesondere der Vertreter der RBk einen schärferen Druck auf die Schuldner gefordert, um die Rückzahlung der festgefrorenen Kredite zu erreichen. In einer schriftl. Stellungnahme vom 27. 11. hatte das RBkDir. die immer wieder neue Verlängerung des Moratoriums grundsätzlich abgelehnt: Die Bereitschaft zur Hergabe privater Kredite sei nur zu fördern, wenn der Gläubiger auch sicher sein könne, daß er sein Geld in vereinbarter Frist zurückerhalte. Die Allgemeinheit habe kein Interesse an der künstlichen Erhaltung überschuldeten Hausbesitzes: „Der Hausbesitzer, dem nicht einmal die Ziegel auf dem Dach gehören, sollte im Wege der natürlichen Auslese beseitigt werden können.“ R 22/321, Bl. 46–48. Nach § 3 (3) des GesEntw. sollte deshalb das Amtsgericht den Antrag eines Gläubigers auf Freistellung von der Stillhaltepflicht „in der Regel nur dann ablehnen, wenn der Schuldner nachweist, daß er auch bei Einsatz aller Kräfte nicht in der Lage ist, das Kapital zurückzuzahlen. Bei Beurteilung der Rückzahlungsmöglichkeiten soll das Gericht Rücksicht nehmen auf die Pflichten, die dem Schuldner als Eigentümer des belasteten Grundstücks den Mietern und der Allgemeinheit gegenüber obliegen.“ § 3 (4) verpflichtete außerdem das Gericht darauf, „daß ein auch nur beschränktes Zahlungsvermögen des Schuldners für die Schuldentilgung nutzbar gemacht wird“. Zu diesem Zweck konnte es Zahlungsfristen bis zu einem Jahr bewilligen, Teilzahlungen festlegen und Fälligkeits- in Tilgungshypotheken umwandeln.

Es wird aber erwartet, daß die Gläubiger in solchen Fällen, in denen eine sachliche Notwendigkeit zur Zurückziehung des Kapitals nicht besteht, das Kapital dem Schuldner auch weiterhin belassen. Dies gilt namentlich für die Anstaltsgläubiger, insbesondere Hypothekenbanken, Sparkassen und Versicherungsunternehmungen, die nach den von ihnen abgegebenen Erklärungen einwandfrei gesicherte Hypotheken auch weiterhin stehen lassen werden, ohne von der nach dem Gesetz gegebenen Möglichkeit der Freistellung von der Stillhaltepflicht Gebrauch zu machen. Zu prüfen ist jedoch in diesen Fällen, ob im Interesse der stets wünschenswerten Schuldentilgung eine Fälligkeitshypothek in eine Tilgungshypothek umgewandelt werden kann. Die Anstaltsgläubiger haben sich dazu bereit erklärt, dahingehenden Wünschen, wenn sie von den Schuldnern an sie herangetragen werden, weitgehend zu entsprechen.

Die in dem Entwurf getroffene Regelung bezieht sich nur auf solche langfristige Forderungen, die den Moratorien der Notverordnungen vom 8. Dezember 1931 und 11. November 1932 unterliegen. Es scheiden deshalb z.B. ohne weiteres solche Hypotheken aus, die erst nach Inkrafttreten der Notverordnung vom 11. November 1932 bestellt worden sind. Die Regelung gilt ferner nicht für Hypotheken und Grundschulden, die auf landwirtschaftlichen Grundstücken ruhen. Für solche Rechte finden ausschließlich die Bestimmungen des Gesetzes über die Zinsen für den landwirtschaftlichen Realkredit vom 31. Juli 1935⁶, dessen § 2 eine Stillhaltung bis zum 1. April 1940 vorsieht, Anwendung. Auch die zur Zeit geltende Regelung der Aufwertungsfälligkeiten (Erster Teil des zweiten Kapitalverkehrsgesetzes vom 20. Dezember 1934), die noch bis zum 31. Dezember 1936 läuft, wird durch das Gesetz nicht berührt. Nach § 5 des Entwurfs soll jedoch den beteiligten Ministerien eine allgemeine Ermächtigung erteilt werden, neben dem Abbau der in diesem Gesetz geltenden Fälligkeitsbeschränkungen auch die Aufwertungsfälligkeiten im Verordnungswege zu regeln, falls hier eine besondere Regelung für die Zeit nach dem 31. Dezember 1936 noch notwendig sein sollte⁷.

[...] ⁸

⁷ Vgl. hierzu das Begleitschreiben zur Entwurfsfassung vom 27. 11. 35 (o. Anm. 1): „Diese Frist ist deshalb gewählt worden, weil mit einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt auch während der nächsten Jahre nicht zu rechnen sein dürfte und der häufige Ablauf der Moratorien leicht zur Beunruhigung in den beteiligten Wirtschaftskreisen führt.“ R 22/321, Bl. 30.

⁶ RGBL I S. 1057. Durch dieses Gesetz war der Zins für Schuldverschreibungen der Grundkreditanstalten allgemein auf 4,5% herabgesetzt worden; s. Dok. Nr. 81 Anm. 12, 13.

⁷ Dies geschah durch die VO zur Regelung der Aufwertungsfälligkeiten vom 21. 12. 36 (RGBL I S. 1121), welche die Kündigungsmöglichkeiten im einzelnen regelte, sofern eine freie Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner nicht zustandekam; hierzu s. R 22/321, Bl. 224–306.

⁸ Folgt: Einzelbegründung; R 43 II/239, Bl. 147 f. Verabschiedung im Kabinett s. Dok. Nr. 282 P. 9.

Zitierhinweis

Nr. 272 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Dritten Gesetzes über einige Maßnahmen auf dem Gebiete des Kapitalverkehrs. 5. Dezember 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d272>